Tại phiên tòa, đại diện công ty H trình bày: Ngày 16/10/X, công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải. Trước khi ra quyết định kỷ luật sa thải ông T, công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Thành phần tham gia gồm có: Ban giám đốc, đại diện Phòng Tổ chức, đại diện của Ban chấp hành công đoàn của công ty. Cuộc họp chỉ vắng mặt ông T vì ông T đã được mời 3 lần mà không đến. Tại cuộc họp này, mọi người đều nhất trí kỷ luật sa thải ông T.

Câu hỏi 8 (2 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) cần lập luận như thế nào trước HĐXX để khẳng định công ty H chấm dứt hợp đồng lao động với ông T là trái pháp luật

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với HĐXX hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung

(Học viên sử dụng tất cả các tình tiết của bài ra để làm câu hỏi 8 và câu hỏi 9)

(Đề thi được sử dụng văn bản pháp luật)

Đề thi môn tranh tụng DS

Mã số: 31.

Ngày 05/08/X-1, ông Tuấn được cty H nhận vào làm việc. Sau đó 2 bên ký HĐLĐ có thời hạn 01 năm (từ 14/8/X-1 đến 14/8/X), trong HĐ xác định ông T làm cán bộ kỹ thuật phân xưởng, làm việc tại Hải Thành, Kiến Thụy, HP, lương là 1.500.000 đ/ tháng. Sau một thời gian làm việc có nhiều thành tích thì ông T đã có những hành vi VP NQLĐ như đi trể, say rượu, ngủ trong giờ làm việc. Ngày 03/03/X HĐKL của cty đã họp và quyết định kỷ luật ông T bằng hình thức chuyển làm việc khác. Ngày 04/03/X TGĐ qđịnh điều chuyển ông T lên trực điện thoại tại Văn Cao, HP với mức lương như cũ. Ngày 15/10/X ông T nghỉ 01 ngày ko xin phép, 16/10 ông nhận được thông báo kỷ luật sa thải.

Câu 1: những nội dung cơ bản LS cần trao đổi với ông T trước khi khuyên ông T khởi kiện hay ko nên KK?

- Xác định hai bên có quan hệ LĐ hay ko.
- Nội dung tranh chấp
- Yêu cầu của khách hàng.

Sau khi trao đổi và biết được yêu cầu của khách hàng, nếu ông T muốn trở lại làm việc thì nên khuyên khách hàng ko nên khởi kiện mà chỉ nên lựa chọn phương thức thương lượng, hòa giải vì như vậy mới giữ được mối quan hệ tốt đẹp và có điều kiện, môi trường thoải mái nếu như người lao động được cty nhận lại làm việc.

Tình tiết bổ sung: *ông T muốn KK để yêu cầu TA tuyên quyết định sa thải là trái PL, cty phải bồi thường tiền lương cho những ngày ông ko đc làm việc, 02 tháng tiền lương và trợ cấp thôi việc.*

Câu 2: xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, tranh chấp trên có bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở ko?